

1501054-05.2021.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... O acusado confessou informalmente o tráfico. Ele já era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas. Por fim, afirmou que já havia abordado o réu anteriormente, mas somente na data dos fatos foi encontrado entorpecentes com o réu.

A testemunha de Defesa Ederson, afirmou que conhece o réu do bairro e que não presenciou os policiais encontrarem as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1501054-05.2021.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501054-05.2021.8.26.0126

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAONI COSTA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa RAONI COSTA FERREIRA, qualificado(a)(s) às fls. 27, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 35/39.

Recebimento da denúncia às fls. 97/98.

Defesa Prévia às fls. 153/155.

Audiência de Instrução às fls. 184/185.

Memoriais do Ministério Público às fls. 179/181.

Memoriais da defesa às fls. 187/192.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a RAONI COSTA FERREIRA, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia no dia 28 de junho de 2021, por volta das 18h, na Rua Rio Doce, 112, Bairro Ipiranguinha (Mato Dentro), na cidade e Comarca de Ubatuba/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o réu trazia consigo, 09 porções de Cannabis sativa L., com peso de 12,65g; 39 porções de Cocaína, com peso de 40,36g; e 70 porções de Crack, com peso de 633g.

Segundo apurado e relatado em denúncia, o réu munuiu-se com, pelo menos, as substâncias entorpecentes retro indicadas e se dirigiu até o local dos fatos no intuito de promover atos de mercancia, ao avistar a viatura policial, tentou empreender fuga até ser fechado pela viatura. Após luta corporal com o policial Leandro Almeida Carpinetti, foi contido e algemado, sendo que em revista pessoal foi localizada uma sacola plástica contendo os entorpecentes alhures referidos, separados em diversas porções individuais – prontos para a venda.

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 02/05 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 11 pelo Auto de Constatação Preliminar, à fl. 10 pelo Auto de Exibição e Apreensão, e às fls. 109/111 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em juízo, Marcelo Esteves, policial militar, falou, em síntese, que estava em patrulhamento pelo bairro do Ipiranguinha, quando avistaram o réu em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o réu correu para dentro do terreno de uma residência e após sair do imóvel persistiu na fuga. Após luta corporal com o colega de farda, o réu foi detido e algemado. Em busca pessoal, foi encontrada uma sacola, com 9 porções de maconha, 70 de crack e 39 de cocaína, além de R\$ 106,00 em notas trocadas no bolso da bermuda. O acusado foi levado à Santa Casa para atendimento médico e após à delegacia. Confessou, informalmente, estava traficando pois precisava de dinheiro. Por fim, afirmou que já era conhecido dos meios policiais pela traficância, assim como o local.

Em juízo, Leandro Almeida Carpinetti, afirmou, em síntese, que durante patrulhamento pelo bairro Ipiranguinha, conhecido pela traficância. Avistou o acusado no final da Rua da Cascata, no ponto de drogas. O réu avistou a viatura, tentou fugir, mas foi cercado e rendido num terreno. O réu fingiu que se entregaria e novamente tentou empreender fuga, até ser detido após luta corporal com a equipe. Em busca pessoal foi encontrada uma sacola plástica com drogas (9 porções de maconha, 70 pedras de crack e 39 pinos de cocaína), além de R\$ 106,00 em notas trocadas. O acusado confessou informalmente o tráfico. Ele já era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas. Por fim, afirmou que já havia abordado o réu anteriormente, mas somente na data dos fatos foi encontrado entorpecentes com o réu.

A testemunha de Defesa Ederson, afirmou que conhece o réu do bairro e que não presenciou os policiais encontrarem as drogas com o réu quando foi colocado na viatura.

A testemunha de Defesa Leoni, em síntese, afirmou que conhece o réu do bairro. Na data dos fatos, teria visto a viatura e um policial em perseguição ao réu, quando o réu foi abordado em luta corporal, sendo que não estava com nada (drogas) quando a polícia o prendeu.

Em juízo, o(a) acusado(a) RAONI COSTA FERREIRA, por sua vez, afirmou que trabalha como ajudante de pedreiro. Não conhecia os policiais da abordagem e nada tem contra eles. Disse que foi comprar maconha, quando recebeu ordem de parada da polícia, mas correu por estar assustado. A viatura teria lhe prensado em um muro na fuga e um outro policial teria lhe dado um soco. Negou a prática do crime e a posse dos entorpecentes. Por fim, afirmou que estava de bermuda e camiseta na abordagem.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo(a)(s) acusado(a)(s), do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em Juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante.

Ademais, é pertinente ressaltar que o réu afirmou que não conhecia ou tinha inimizades com os policiais que participaram da prisão, afastando qualquer possibilidade de interesse obscuro em sua condenação, anotando-se que os policiais foram taxativos ao afirmar que o réu era quem estava na posse da sacola com os entorpecentes.

Como se não bastasse, embora o réu tenha negado a prática do delito, é pertinente ressaltar que a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo em confronto com os elementos colhidos nos autos, tendo em vista que as testemunhas de defesa, além de externarem proximidade bairrista com o réu, não presenciaram a íntegra da

ação.

Portanto, a negativa de autoria é incapaz de infirmar os depoimentos prestados em consonância com os demais instrumentos probatórios anexados aos autos, posto que os depoimentos policiais ganham força e credibilidade porque se alinham com o cotidiano do tráfico e as circunstâncias que norteiam tal espécie de prisão.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A atenuante da menoridade prepondera. 4. Fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0039913-82.2013.8.26.0050; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 03/08/2015) (grifo nosso).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de RAONI COSTA FERREIRA é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, em razão da quantidade, variedade e periculosidade dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), de rigor a fixação da pena base acima do mínimo legal, no patamar de 1/6, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Por fim, diante dos elementos constantes dos autos, em que pese a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, verifica-se que o(a)s réu(ré)(s) é(são) primário(s), de bons antecedentes, não sendo evidenciado que se dedica(m) às atividades criminosas ou que integra(am) organização criminosa, fazendo jus à redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6 (atento à espécie e vultosa quantidade de droga apreendida), tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito. Fixa-se o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e §3º, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR RAONI COSTA FERREIRA pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Expeça-se DE IMEDIATO a(s) guia(s) de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)s sentenciado(a)s, posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)s réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA